

1500688-13.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2046415/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 17070229 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 601/21/332 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2046415 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CLEITON COELHO FRANCO

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500688-13.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500688-13.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2046415/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 17070229 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 601/21/332 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2046415 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CLEITON COELHO FRANCO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA

Vistos.

CLEITON COELHO FRANCO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a acusação, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 11h00, na Rua Amauri Odimar

Mercuri, 1500, Parque Vicente Leporace III, nesta cidade e comarca de Franca, foi surpreendido por policiais militares quando guardava, para uso próprio, 46,710g da substância entorpecente "Cannabis Sativa L", consistente em uma porção de fragmentos vegetais acondicionada em invólucro plástico de cor branca, substância que determina dependência física ou psíquica, estando sem autorização da autoridade competente (fls. 42/44).

Segundo consta da peça acusatória, policiais civis receberam informação indicando que pessoa conhecida como "Fumaça" estaria promovendo o tráfico de drogas no local acima mencionado. Solicitado e deferido mandado de busca e apreensão, os policiais compareceram à residência do denunciado, sendo localizada uma porção de maconha no interior do imóvel, tendo o denunciado alegado ser usuário de drogas.

Notificado (fls. 50), o denunciado apresentou defesa prévia (fls. 53/57), em que aduziu a tese da inconstitucionalidade do tipo penal do art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Seguiu-se manifestação do Ministério Público (fls. 62/64).

Por entender não existir fundamento para absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 13/07/2022 (fls. 65/66).

A denúncia foi recebida em 24/01/2022 (fls. 109).

Durante a instrução probatória, foi ouvida uma testemunha comum, prejudicado o interrogatório do acusado face à sua revelia (fls. 87 e registro audiovisual).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Às partes, foi concedido prazo para apresentação de alegações finais escritas.

O Ministério Público apresentou seus memoriais às fls. 98/103. Pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia, por entender estarem presentes a materialidade e a autoria delitivas. Discorreu sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância à conduta praticada pelo acusado e, ainda, sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Sobre a dosimetria da pena, ressaltou que o réu ostenta condenação anterior por porte de drogas.

A defesa, por sua vez, postulou a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, amparada na tese da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Por eventualidade, postulou a aplicação da pena de advertência (fls. 107/113).

Enfim, os autos vieram à conclusão.

Eis o relato do necessário.

Decido.

A materialidade do crime decorre do Boletim de Ocorrência (fls. 4/5), do Auto de Exibição/Apreensão (fls. 6), do Laudo Pericial consistente em exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para maconha (fls. 8/10) e da prova oral colhida durante a instrução processual.

Da mesma sorte, os elementos probatórios acima identificados revelam que a autoria é certa e recai sobre o acusado.

Da prova oral colhida, há o suficiente relato da testemunha KAUZIO JOÃO DE ANDRADE SILVA, policial civil. Em sua inquirição, disse que a especializada recebeu denúncia de que CLEITON estaria promovendo tráfico de entorpecentes no local e,

como a região é de difícil campana, solicitaram mandado de busca. Deferido, dirigiram-se até a residência do acusado, quando localizaram as drogas. Ele assumiu a propriedade integral da droga e disse ter comprado para seu uso. Foi lavrado Boletim de Ocorrência para investigação de tráfico de drogas.

O acusado, embora regularmente intimado, furtou-se a participar da audiência de instrução, deixando, assim, de apresentar a sua versão dos fatos por ocasião do interrogatório, que restou prejudicado ante à sua revelia. Apesar disso, é certo que, em solo policial, confessou ser usuário de maconha (fls. 12).

É o que basta para o decreto condenatório nos termos da denúncia, pelo delito de porte de drogas (art. 28, caput, da Lei 11.343/06).

A alegação defensiva sobre atipicidade do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 não merece guarida, porquanto todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui um risco potencial para a sociedade e deve ser punido de forma adequada.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. Posse de drogas para uso próprio. Artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Confissão do acusado respaldada pelos relatos dos guardas. Inaplicabilidade dos princípios da insignificância e da intervenção mínima. Precedentes dos Colendos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Pena de advertência adequada. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP, Relator(a): Camargo Aranha Filho; Comarca: Santos; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/03/2017; Data de registro: 17/03/2017).

Da mesma sorte, não comporta acolhimento a arguição defensiva quanto à inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo próprio. Victor Eduardo Rios Gonçalves e José Paulo Baltazar Junior assim lecionam sobre o tema:

“Existem, ainda, aqueles que sustentam que a incriminação ao mero porte de entorpecente para uso próprio seria inconstitucional, por ser vedado ao Estado interferir na liberdade de as pessoas fazerem o que quiserem com a própria saúde. (...) Deve-se lembrar, porém, que o porte de entorpecente representa um perigo para toda a coletividade, e não apenas para aqueles que portam e fazem uso da droga. A pessoa dependente, além de danos à própria saúde, pode ficar violenta, causar vários tipos de acidentes e, até mesmo, em face da necessidade de sustentar seu vício, cometer crimes contra o patrimônio ou de outra natureza. Por essas razões, entendemos não haver qualquer inconstitucionalidade no dispositivo.”

Na mesma linha de entendimento caminha esse Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo defensivo. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inocorrência. Dispositivo penal que tutela a saúde pública. Efeitos nocivos das substâncias entorpecentes. Vício, dependência, transtornos familiares e fomento ao tráfico de drogas. Materialidade de autoria bem comprovadas. Laudo pericial, termo circunstanciado e depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão. Depoimento policial válido. Ausência de inconsistências e máculas nas declarações. Condenação mantida. Pena bem dosada. Apelo improvido.

(TJSP; Apelação 0000379-55.2016.8.26.0397; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nuporanga - Vara Única;

Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Por tais fundamentos, apesar de a defesa ter suscitado a atipicidade da conduta, com fulcro nos princípios da intervenção mínima, não lesividade da conduta e da alteridade, há que se fazer a ressalva de que não comporta acolhimento o pleito defensivo.

Procedente a denúncia, passo a dosar a pena.

Em relação à resposta estatal ao delito no qual incorreu o denunciado, atenta às circunstâncias do caso e ao fato de ser reincidente específico (fls. 36/37), deverá ser advertido sobre os efeitos das drogas e prestar serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, tudo conforme previsto no art. 28, I e II, § 4º e § 5º, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar CLEITON COELHO FRANCO pelo crime do art. 28, caput, da Lei 11.313/2006, sujeitando-o ao cumprimento das medidas de advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses.

A pena de prestação de serviços à comunidade será oportunamente especificada em sede de execução.

Oficie-se, desde logo, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste da folha de antecedentes a condenação (art. 393, V, NSJCGJ).

Após o trânsito em julgado: 1) oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para que proceda à suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; 2) advirta-se o acusado, nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/06; 2) expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal para o cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.

Nos termos do art. 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das amostras de droga guardadas para contraprova, certificando-se nos autos.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Cumpridas as determinações e realizadas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 02 de setembro de 2022.

LUÍSA TOSTES ESCOCARD DE OLIVEIRA
Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA